

0000328-38.2021.8.26.0698

Classe: Execução da Pena

Assunto: Prestação de Serviços à Comunidade

Magistrado: VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO

Comarca: Pirangi

Foro: Foro de Pirangi

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... instância, às penas do crime de tráfico de drogas (f. 24).

Assim, em que pese o requerido pelo Ministério Público, forçoso o reconhecimento da detração, eis que a intimação do sentenciado para cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade acarretaria dupla punição, eis que já permaneceu preso e, ao final, foi condenado por porte de substância entorpecente para consumo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirangi

Foro de Pirangi

Vara Única

Travessa Vereador Rafael João Giglio, s/nº, Pirangi-SP - cep 15820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000328-38.2021.8.26.0698 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000328-38.2021.8.26.0698

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Prestação de Serviços à Comunidade

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2018468/2019 - DEL.POL.MONTE ALTO, 3245742 - DEL.POL.MONTE ALTO, 157/19/436 - DEL.POL.MONTE ALTO, 2018468 - DEL.POL.MONTE ALTO, 157/19/436 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIEL DA SILVA MARCHE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO

Vistos.

Trata-se de execução criminal para cumprimento da pena aplicada a MARCIEL DA SILVA MARCHE, nos autos n. 1500026-67.2019.8.26.0612, da 1ª Vara da Comarca de Monte Alto, onde foi condenado como incurso no artigo 28, II, da Lei n. 11.343/2006 à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (f. 33). Instado a manifestar-se sobre eventual detração, o Ministério Público requereu a intimação do sentenciado para dar início à prestação de (f. 40).

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, extrai-se dos autos que o sentenciado, apesar de condenado como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, à pena de 2 meses de prestação de serviços à comunidade, permaneceu preso preventivamente, pelo mesmo

feito, de 20 de janeiro de 2019 (f. 7/8) a 3 de julho de 2019 (f. 14), tendo sido condenado, em primeira instância, às penas do crime de tráfico de drogas (f. 24). Assim, em que pese o requerido pelo Ministério Público, forçoso o reconhecimento da detração, eis que a intimação do sentenciado para cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade acarretaria dupla punição, eis que já permaneceu preso e, ao final, foi condenado por porte de substância entorpecente para consumo próprio, delito para o qual sequer há previsão de pena privativa de liberdade.

De rigor, portanto, a extinção do presente feito pelo reconhecimento do esgotamento do processo executivo. Nesse sentido, já decidiu o E. TJSP: "Tráfico de entorpecente. Sentença desclassificatória. Condenação pelo tipo penal constante no artigo 28, da Lei 11.343/06, à pena de 4 meses de prestação de serviços à comunidade. Insurgência ministerial. Pleito de condenação do réu nos termos da denúncia. Impossibilidade. Instrução processual insatisfatória à comprovação da traficância. Réu avistado por guardas municipais em poder de uma porção de maconha, com peso líquido de 46,92 gramas. A versão apresentada pelo recorrido, segundo a qual teria adquirido a droga de um caminheiro para o próprio consumo, está em consonância com o depoimento ofertado pelo guarda municipal e não rechaçada pela declaração judicial prestada pela testemunha Lucas. Quantidade de maconha compatível com a condição de usuário. Por fim, o recorrido não possui antecedentes criminais, o que reforça, na esteira do artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a posse para consumo próprio. Ilógica é a imposição de qualquer espécie de pena, nesse momento, porquanto o apelado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo revogada, por força de habeas corpus, na data de 02/05/2019. A partir do momento em que a instrução criminal aponta por delito diverso daquele ensejador da prisão em flagrante, sobretudo tratando-se de delito não punido com pena privativa de liberdade, incoerente se torna a imposição de qualquer outra pena. Solução, nesses casos, é a aplicação do mesmo entendimento da detração na pena de multa. Detração imprópria. Negado provimento ao recurso ministerial. Extinta a punibilidade do réu pelo integral cumprimento da pena." (TJSP; Apelação Criminal 1500553-83.2019.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/04/2022; Data de Registro: 21/04/2022).

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade imposta a MARCIEL DA SILVA MARCHE no processo n. 1500026-67.2019.8.26.0612, da 1ª Vara da Comarca de Monte Alto/SP.

Ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao IIRGD, ao TRE e ao Juízo do processo de conhecimento.

Publique-se e intime-se.

Pirangi, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA